

1504961-62.2019.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/04/2022

... o réu, que já tinha passagem por tráfico e era abordado em pontos de tráfico. O local, nesta praça, é um ponto de venda de drogas. Não existiam outras pessoas próximas ao réu. Não se lembra do horário. Esta praça é frequentada. Não se lembra se já apresentou o réu. Não fez campana. Não viu eles indo à árvore. Existem uma variedade de eppendorfs em Leme. Já apreendeu vários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504961-62.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504961-62.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO, CF, BO - 2314562/2019 - DEL.POL.LEME, 8259547 - DEL.POL.LEME, 6524/19/807 - DEL.POL.LEME, 2314562 - DEL.POL.LEME, 6524/19/807 - DEL.POL.LEME, 2314562 - DEL.POL.LEME, 6524/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR MANOEL GODOY DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

VITOR MANOEL GODOY DE SOUZA, foi denunciado porque, no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 11:55 horas, na Rua Liberato Monezi, nº 61, Parque Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 18 porções contendo cerca de 16,96 gramas de "cocaína" (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/15 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 16), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fl. 89) e apresentou defesa prévia (fls. 90/91).

A denúncia foi recebida (fl. 111/112).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 16), pelo comprovante de depósito judicial (fls. 84), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 85/87) e prova oral.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, narrou que, no dia em questão, efetuava patrulhamento pelo bairro Bonsucesso e em uma praça viu um indivíduo sentado em um banco. Diante da presença policial, este indivíduo jogou algo embaixo do banco onde estava sentado. Em busca pessoal, ele carregava uma nota de R\$ 2,00. Embaixo do banco, onde ele havia dispensado algo, encontrou 3 eppendorfs de cocaína. No pé de uma árvore, nas proximidades (5 a 10 metros), localizou mais 15 eppendorfs, idênticos aos que estavam com ele. Ele negou a propriedade das drogas. Conhecia o réu, que já tinha passagem por tráfico e era abordado em pontos de tráfico. O local, nesta praça, é um ponto de venda de drogas. Não existiam outras pessoas próximas ao réu. Não se lembra do horário. Esta praça é frequentada. Não se lembra se já apresentou o réu. Não fez campana. Não viu eles indo à árvore. Existem uma variedade de eppendorfs em Leme. Já apreendeu vários de cor verde em diversos locais. Não abordou um possível comprador no dia. Não se recorda de ter abordado o réu recentemente.

No mesmo sentido o testemunho da policial militar Aline Helena Harder. Em juízo, a testemunha informou que, no dia dos fatos, patrulhava o bairro Bonsucesso e viu um indivíduo sentado em um banco na praça. Quando ele avistou a viatura, a 20/50 metros de distância, jogou algo embaixo do banco. Viu o ato de arremeso, mas não viu o que foi jogado. Em busca pessoal, o réu carregava apenas R\$ 2,00. Embaixo do banco em questão, localizou 3 eppendorfs de cocaína. Em uma árvore ao lado deste banco, encontrou mais 15 eppendorfs, idênticos aos que estavam embaixo do banco. Esta praça em 2019 era um local conhecido pela venda de droga. Não conhecia o réu. Tinha chegado na cidade há pouco tempo. Não viu potencial comprador. Ele estava muito próximo da árvore, era ao lado do banco (1 metro, aproximadamente). Não viu ele se deslocar até a árvore. À época, os moradores do bairro reclamavam bastante do tráfico nesta praça. As informações da vizinhança não mencionavam pessoas nominalmente. Acredita que já abordou outras pessoas com ilícitos nesta praça. Hoje o local foi pacificado. Nunca mais abordou o réu.

O réu disse, em seu interrogatório, que tem 22 anos. Trabalha como servente de pedreiro todos os dias úteis, auferindo R\$ 1.000,00 por mês. Estudou até o segundo colegial. Só foi internado na Fundação CASA por tráfico de drogas. É natural de Leme, residindo na cidade a vida toda. Não tem filhos. Não é verdadeira a acusação. No dia, estava com um amigo ao seu lado. Os policiais chegaram falando que tinha dispensado algo. Não sabia da existência dos pinos embaixo do banco ou na árvore. Não sabia destes pinos até ter sido abordado. Não sabe qual o motivo os policiais teriam para incriminá-lo. Nunca teve problema com os policiais. Nega qualquer participação na traficância.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos; asseveraram que, durante patrulhamento, avistaram o réu, que ao visualizar a viatura dispensou algo para debaixo do banco que estava sentado, ao efetuar a abordagem, em busca pessoal foi localizada uma nota de dois reais, e em baixo do banco, encontraram três eppendorfs de cocaína, próximo ao local encontraram mais 15 eppendorfs de cocaína, asseveraram ainda que quando questionado o réu negou a propriedade da droga. Não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

A versão do réu, negando a prática delitiva está desamparada do conjunto probatório. No mais as circunstâncias do crime – o local da abordagem somado à quantidade de droga encontrada, a forma como estava acondicionada e fracionada, evidenciam que a droga era destinada à traficância.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de menoridade relativa, mas em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente, a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, para fixá-la a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena em razão da primariedade do agente e dos bons antecedentes.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu VITOR MANOEL GODOY DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Diante do resultado ora alcançado e considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, não há razão para se decretar a segregação cautelar neste momento.

Autorizo, portanto, o recurso em liberdade.

Determino a incineração da substância apreendida e decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 84).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA